

## 시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 물건상태 관리 불철저
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

경남지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁 받은 국유재산에 대해 물건상태 등록·관리 및 무단점유자에 대한 변상금 부과 등 재산관리·처분 업무를 수행하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있으며

‘국유전산(BPM)실무매뉴얼’(2018. 1월)상 업무 흐름도에 따르면 재산 관리 담당자는 국유재산의 실제 현황에 부합하게 물건상태의 등록을 이행한 후 변상금 부과 등의 재산관리업무를 수행하도록 되어 있다.

따라서, 공사가 관리 중인 국유재산이 무단점유 중인 경우에는 물건 상태를 현황에 맞게 ‘무단점유’로 관리하고 변상금을 부과하여야 한다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021. 1. 31. 현재 경남지역본부에서 국유재산관리시스템 상 물건상태를 ‘사용제한’으로 관리 중인 총 46,421필지 중 실태조사서 상 재산의 형태가 무단점유로 되어 있는 대장면적 300㎡이상인 622필지를 대상으로 물건상태 및 실제 재산관리 현황의 부합 여부에 대해 표본 점검한 결과

2011. 12. 28. □□시로부터 일괄수탁 받은 ‘경상남도 □□시 ○○면 □□리 △△△-△’(○○○○, XXX㎡) 소재 국유재산의 경우 2012. 7. 27.부터 물건상태를 ‘사용제한’으로 관리하던 중 2019. 11. 13. 실태조사 결과 □□□□ 주식회사에서 ○○○○으로 일부 무단점유 중인 사실이 확인 되었으므로 물건상태를 ‘무단점유’로 변경하고 점유 내역을 파악하여 변상금을 부과하여야 하는데도 점유자가 특정된 후<sup>1)</sup> 15개월이 지난 감사일 현재까지 변상금 사전통지를 하지 않고 있었고

2012. 3. 19. ■■시로부터 용도폐지 인수한 ‘경상남도 ■■시 ○○구 ◇◇동 △-△’(○○○○○, XXX㎡) 소재 국유재산 외 12)의 경우, 2020. 7. 3. 실태조사결과서 상으로 무단점유 중인 사실을 파악하기 어려워 금번 감사 기간 중인 2021. 3. 11. 현장 점검한 결과<sup>3)</sup> [그림 2]와 같이 신원미상의

- 
- 1) 재산인수 후 감사일 현재까지 실태조사 총 6회(2011, 2013, 2016, 2017, 2019, 2020)를 실시하였고, 최초 실태조사 시부터 점유자가 있다고 보고되어 왔으며, 2019. 11. 13. 실태조사결과보고서 상에서 거성해운 주식회사가 점유자로 명시되었음
- 2) □□동 △-△, -△△ 소재 국유재산 2필지 일부에 걸쳐 울타리를 설치하였으며 동소 △-△△의 경우 대장면적 249㎡이므로 표본점검 대상에는 포함되지 않았음
- 3) 2021. 3. 11. ○○○·○○○ 감사역이 □□시 ○○구 소재 국유재산 5건의 현장 점검을 실시하였으며, 세부 내용은 기타 점검사항에 별도 기재하였음

점유자가 그물망 울타리를 설치하여 실제 무단점유 중인 것으로 확인되었기에 물건상태를 ‘무단점유’로 변경하고 점유 내역을 파악하여 변상금 부과를 진행하는 것이 타당한데도 2020. 3. 24. 물건상태를 ‘사용제한’으로 관리하면서 12개월이 지난 감사일 현재까지 점유자 파악 등 후속 조치를 하지 않고 있는 등4)

[그림 2] ‘경상남도 ■■■시 ○○○구 ◆◆동 △-△’ 소재 국유재산 현황

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| “기재 생략”               | “기재 생략”              |
| 2020. 7. 3. 실태조사 항공사진 | 2021. 3. 11. 현장점검 사진 |

[표 7]과 같이 80필지는 점유자가 특정되어 변상금 부과가 가능한데도 변상금 사전통지(변상금 155,509천 원)를 진행하지 않고 있었고, 375필지5)는 점유자, 점유면적 등을 파악하여 변상금 부과에 착수하여야 하는데도 후속조치를 이행하지 않는 등 국유재산 총 455필지6)에 대하여 물건상태 및 재산관리 업무를 실제 재산 현황에 부합하게 관리하지 않고 있는 사실이 있다.

4) 본 건 재산관리 담당자는 과거 점유자 파악을 위하여 국유지 안내판을 설치하였다고 진술하였으나, 현장 점검 시에는 국유지 안내판이 없었음

5) 점유면적을 특정하기 위해 현황측량이 필요하거나, 무연고 묘지, 폐가 등이 위치하여 점유자 파악까지 일정 기간이 소요되는 건들이 포함되어 있음

6) 표본점검 대상 총 622필지 중 무단점유 455필지를 제외한 나머지 167필지는 하천법, 도로법 등에 따라 지자체에서 사용료 징수 등을 관리하거나, 이용현황 상 도로, 제방, 공원, 건물 사이 소규모 공지로 확인되는 등 물건상태(사용제한)가 현황과 부합하였음

[표 7] 물건상태 사용제한으로 분류된 무단점유 국유재산 현황(2021. 1. 31. 현재)

(단위 : 필지)

| 무단점유 내역 확인 완료<br>(A) | 무단점유 내역 확인 필요<br>(B) | 계<br>(C)=(A)+(B) |
|----------------------|----------------------|------------------|
| 80                   | 375                  | 455*             |

\* 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 3]으로 첨부함

[소관부점 의견] 경남지역본부는 향후 국유재산의 실태조사 결과를 참고하여 현황에 맞게 물건상태를 관리하고 변상금을 부과하는 등 재산 관리 업무를 차질 없이 수행하겠다고 답변하였다.

#### 4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 실제 현황이 무단점유 중임에도 국유재산 관리시스템 상에서 물건상태를 사용제한으로 분류하여 관리 중인 국유재산 총 455필지에 대해 물건상태를 현황에 부합하게 무단점유로 관리하며, 그 중 무단점유 내역이 확인된 80필지에 대해서는 변상금 (155,509천 원)을 부과하고, 향후 국유재산을 현황에 부합하지 않게 관리 하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.  
(시정)

아울러, 현재 무단점유 중인 것으로 확인되었으나 점유자·면적 등 별도 파악이 필요한 국유재산 375필지에 대해서는 점유 내역을 파악하여 변상금을 부과하는 등 실제 재산 현황에 맞게 관리하시기 바랍니다.  
(통보)